

1525339-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... via Copom, identificaram a vítima de roubo deste outro aparelho e ela também reconheceu o acusado. Foram informados de outra mulher do comércio local, bem próximo, que havia sido vítima de roubo. Tratava-se de gerente de uma loja. Ele roubou dela pequena quantia em dinheiro. O comércio era vizinho, um logo ao lado do outro. Todas as vítimas diziam que ele aparentava estar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1525339-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525339-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2283011/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20868227 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8093/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2283011 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AYLTON SENA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

AYLTON SENA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso por três vezes no artigo 157, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 28 de setembro de 2021, em horário incerto, em local também incerto, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Samsung, IMEI nº 356150110343715, pertencente a Haisala Barbosa da Silva De Souza.

Consta na denúncia, também, que no dia 29 de setembro de 2021, em horário incerto, na Rua Henrique Sam Mindlin, nº 215, bairro Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca

de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra Marcia Cristina de Araújo Anulino, a quantia de R\$ 17,00, pertencente ao estabelecimento comercial Casa das Antenas.

Ainda, no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 11h15min, na Rua Henrique Sam Mindlin, nº 215, bairro Capão Redondo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca LG, Modelo K12 Max, pertencente a Francisca Juciana de Brito Santiago.

Narra a inicial que, no dia 28 de setembro de 2021, AYLTON abordou a ofendida Haisala, anunciou o assalto e, fazendo menção de estar armado, subtraiu o aparelho celular da vítima.

É da exordial que no dia seguinte, 29 de setembro de 2021, o acusado adentrou no estabelecimento Casa das Antenas, na qual a vítima Marcia Cristina trabalha como atendente, e, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R\$17,00 do caixa da loja. Ainda, no dia 17 de outubro de 2021, AYLTON entrou de novo no estabelecimento comercial Casa das Antenas e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da funcionária Francisca, fugindo em seguida, a pé.

De acordo com a denúncia, após roubar o aparelho celular de Francisca, transeuntes avisaram policiais militares que estavam realizando patrulhamento pelas imediações do que havia acontecido, informando sobre as roupas que o acusado estava vestindo e a direção que ele havia tomado. Assim, os policiais passaram a procurar AYLTON e, identificando-o por suas vestes, conseguiram detê-lo na Rua Humberto Pasquale, próximo ao nº 291.

Conforme a denúncia, efetuada abordagem, em busca pessoal, os policiais encontraram dois aparelhos celulares. Indagado informalmente pelos agentes públicos, o acusado afirmou ter encontrado os referidos aparelhos na rua. Os policiais levaram AYLTON de volta à Rua Henrique San Midlin, onde encontraram com Francisca, e ela imediatamente reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que a roubou, reconhecendo, ainda, um dos celulares que estava em sua posse como sendo de sua propriedade. Assim, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial.

Depreende-se da denúncia que por meio de pesquisas, verificou-se que o outro celular que estava com o acusado era produto de roubo e pertencia à vítima Haisala, conforme o boletim de ocorrência nº 1810839/2021 (Delegacia Eletrônica). Assim, Haisala foi chamada a comparecer à Delegacia de Polícia, ocasião na qual ela reconheceu o acusado, apontando-o, com convicção, como sendo o autor do roubo que a vitimou.

Infere-se da exordial que, além disso, a vítima Marcia, ao saber que AYLTON tinha sido capturado, também compareceu ao Distrito Policial para informar sobre o roubo por ela sofrido no dia 29/09/2021, na Casa das Antenas. Também reconheceu pessoalmente o acusado como sendo a pessoa que subtraiu o dinheiro do caixa do estabelecimento.

Afirma a denúncia que, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, AYLTON admitiu a prática dos três roubos.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 35-37).

A denúncia foi recebida às fls. 72-73.

Após regular citação, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 89-94).

As fls. 97-99, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e deferido pedido de instauração de incidente de insanidade mental, mas, considerando a situação do acusado, que responde preso aos termos da demanda, foi determinada a colheita da prova, dando-se sequência à instrução processual.

E durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas Haisala Barbosa da Silva de Souza e Marcia Cristina de Araújo Anulino, bem como os Policiais Militares Felipe Duarte Bernardo e Claudemir Lino Da Silva, sendo o réu interrogado ao final. Durante a audiência, com as formalidades legais, a vítima Márcia realizou o reconhecimento positivo do acusado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do acusado, por sua vez, requereu, em suma, sua absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da presença da atenuante da confissão, e, diante da continuidade delitiva, a aplicação do percentual mínimo de majoração. Postulou a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena e que seja assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO).

Da análise atenta do processado, evidencia-se a procedência do pedido formulado na denúncia, impondo-se a condenação do acusado, em razão da prática de três crimes de roubo em continuidade delitiva.

A materialidade dos crimes está satisfatoriamente comprovada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 2-7), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), das fotografias de fls. 26-28, bem como da prova oral produzida em juízo.

A autoria também é certa e está comprovada nos autos pelo acervo probatório reunido durante o tramitar do feito,

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Haisala Barbosa da Silva de Souza relatou que trabalha em uma loja de produtos de limpeza. Tinha acabado de almoçar e pegou o celular para atender a uma ligação. Nesse momento o acusado chegou na loja e determinou que entregasse o celular. No início, achou que era brincadeira, mas em seguida percebeu que era sério. Ele a ameaçava, parecia nervoso e dizia que estava armado, com a mão debaixo da camisa, determinando a entrega do aparelho celular. Em certo momento, ele pegou o celular da vítima e se retirou. Lavrou ocorrência na Delegacia de Polícia. A polícia entrou em contato. Ele foi preso utilizando o celular da depoente. Fez reconhecimento na delegacia. Ele estava com a mesma blusa que vestia quando a assaltou. Não teve nenhuma dúvida no momento do reconhecimento. Foi chamada na delegacia cerca de quinze dias depois dos fatos. Na delegacia, no momento do reconhecimento, havia mais um rapaz, duas pessoas, para fins de reconhecimento. Ele fez menção de estar armado na prática do crime. O tempo todo ele ficava com a mão sugerindo estar armado.

Também ouvida em juízo, a ofendida Marcia Cristina de Araujo Anulino, em suma, narrou estava no seu trabalho quando o acusado chegou, colocou a mão na cintura e anunciou que era um assalto. Pediu a ele que ficasse calmo e que não fizesse nada. Havia apenas dezessete reais no caixa. A irmã da ofendida, que trabalha com ela, entregou este valor a ele e ele correu, se evadiu. Passados uns dias, ele roubou uma loja ao lado. Viram o acusado. A polícia vinha passando e a ofendida avisou aos policiais do roubo à loja do lado, dizendo que ele a havia roubado na semana anterior. Não conhece Francisca. Na delegacia, fez reconhecimento pessoal e prestou depoimento.

Ainda, o Policial Militar Felipe Duarte Bernardo, ao ser ouvido em juízo, narrou que estava em patrulhamento pela via pública e, ao adentrar na Rua Henrique San Mindlin, populares informaram que a gerente de uma loja havia sido assaltada há pouco. Com as características do indivíduo, seguiram pelo local e duas quadras adiante conseguiram localizar o acusado. Na abordagem, verificaram que ele estava com o celular. O acusado disse aos policiais que havia achado o equipamento naquele instante. Levou o celular até a vítima e ela imediatamente desbloqueou o celular. Havia fotos dela no aparelho telefônico. Além disso, ela reconheceu o acusado de pronto. Havia outro celular na posse do acusado. Por meio de consulta via Copom, identificaram a vítima de roubo deste outro aparelho e ela também reconheceu o acusado. Foram informados de outra mulher do comércio local, bem próximo, que havia sido vítima de roubo. Tratava-se de gerente de uma loja. Ele roubou dela pequena quantia em dinheiro. O comércio era vizinho, um logo ao lado do outro. Todas as vítimas diziam que ele aparentava estar armado, que colocava a mão por baixo da camisa. Na delegacia, ele reconheceu a prática delitiva.

No mesmo sentido foi o relato do Policial Militar Claudemir Lino Da Silva, a relatar que estava em patrulhamento e populares informaram que um indivíduo havia roubado uma moça de uma loja. Em diligência, encontraram o acusado a partir das descrições que lhes foram passadas, bem próximo ao local. Efetuaram abordagem. Conduziram ele até o local do comércio. De pronto, a vítima reconheceu ele como sendo o autor do roubo. Ele portava, ainda, outro celular. Pelo sistema do Copom, a partir do Imei desse outro telefone, verificaram que era produto de roubo e localizaram a outra vítima. Soube que aconteceram outros fatos.

Ademais, ao ser interrogado, o acusado confessou a prática dos crimes.

Em suma, a prova dos autos aponta em direção única, a confirmar que o autor dos fatos, dos três roubos, foi o acusado, que efetivamente ameaçou as vítimas de modo grave, simulando estar armado, conseguindo subtrair pertences de todas elas. Os roubos estão muito bem demonstrados e o próprio acusado confirma a prática dos crimes.

Registre-se que embora Francisca não tenha sido ouvida em juízo, prestou relato consistente perante a Autoridade Policial e este relato foi confirmado pelos depoimentos prestados na fase judicial tanto pelas outras duas vítimas, que afirmam ter havido o roubo contra Francisca, praticado pelo mesmo agente, como, também, pelas assertivas em juízo dos Policiais Militares.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Na pena de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, página 469:

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E conforme magistério de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, página 411:

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, pessoas desinteressadas, que nenhum motivo teriam para pretender incriminar gratuitamente o acusado.

Nesse passo, colham-se os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186).

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218).

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, verifique-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Assim, diante do acervo probatório reunido nos autos, a condenação do acusado em

razão dos três crimes é medida que se impõe.

E neste passo, anote-se que o acusado, ante toda evidência, praticou os três delitos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, valendo-se dos mesmos meios e modos de execução, de tal sorte que os delitos posteriores devem ser havidos como praticados em aproveitamento das condições do primeiro da série, em continuidade delitiva. Incide, pois, o comando emergente do artigo 71, do Código Penal, devendo ser colhida a pena apenas de um deles (o mais grave, se houver), a ser acrescida de certo percentual.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, não se vislumbra nenhum fator que justifique a exasperação da pena-base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos três crimes de roubo.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há nenhuma circunstância agravante a considerar. De outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea. Contudo, a presença de atenuante, nesta etapa de fixação da pena, não autoriza sua redução para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual deixa-se de promover qualquer alteração na pena inicialmente fixada.

Por último, em terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a considerar. Apenas, em razão da continuidade delitiva, colhe-se a pena de um só dos delitos da série delitiva e aplica-se o fator de incremento da pena. E como foram dois os crimes praticados em continuidade, após o primeiro deles, em um total de três, majora-se a pena em uma quarta parte, a alcançar a pena final de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausente demonstração de potencial econômico do acusado, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante da pena final, tratando-se o acusado de primário, fixo regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda penal, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça e em razão do montante da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com relação ao pedido formulado às fls. 218-219, assinalo tratar-se de pleito formulado após o encerramento da instrução processual e que poderá ser realizado nos termos da Lei de Execução Penal, em fase subsequente.

Ademais de tudo, e com o devido respeito ao defensor, subscritor do pedido, acrescento observação lateral – assim o faço, acredite, com o mais resolutivo espírito de atenção aos direitos individuais do acusado em juízo – no sentido de que a instauração de incidente de insanidade mental seria excessivamente gravoso, na prática, ao acusado.

Verifique-se que a própria defesa lançando dúvidas sobre a higidez de alguém que teria sido capaz de praticar crime grave, de roubo, determinaria, com grande probabilidade, a persistência da custódia cautelar, da prisão preventiva, para que se aguardasse a disponibilidade de data e pessoal do IMESC para a realização do exame. Permaneceria, provavelmente, preso, por largo espaço de tempo adicional, sem possibilidades de obtenção de nenhum benefício.

Para além disso, em caso de confirmação da incapacidade mental, com eventual necessidade de medida de internação, seria aplicada a medida de segurança, para permanecer em clausura até sabe-se lá quando (até que se conseguisse afirmar sua recuperação, para, somente então, vir a ser solto – isto efetivamente, na prática cotidiana, demora). Ao revés, seguindo-se por aqui, em breve, muito em breve, o acusado já poderá pleitear perante o juízo competente benefícios prisionais e, até, progressão para o regime aberto, o que significará sua ida para casa.

Insisto ao Nobre defensor: estas considerações são lançadas com o máximo respeito, atento apenas ao que entende-se seja mais adequado ao acusado, diante do contexto em que já está inserido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial acusatória da

presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado AYLTON SENA OLIVEIRA, qualificado nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se, solicitando que seja providenciada vaga para a transferência do sentenciado para estabelecimento compatível com o regime aplicado (semiaberto).

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA